

부 서 주 의

일련번호 20 수송 - 02

제 목 영업양수도 동의서 제공시 정산 채권채무 확인 미흡

소 관 부 서 GGG 〓〇부

관 계 부 서 〓〇분야혁신TF

내 용

공사는 총 30척의 GGG FOB선단(국적선 29척, 용선 1척)을 활용하여 2020년 기준 7개국(7개 FOB프로젝트)으로 부터 총 1,873만톤의 GGG를 한국으로 수입하고 있다.

위와 같은 GGG 〓〇선 관련업무를 총괄하는 GGG 〓〇부는 신규 GGG선 발주, GGG 〓〇계약 관리, 〓〇운임 지불 및 정산 업무 등을 수행하고 있으며, 특히 〓〇운임 지불 및 정산업무는 〓〇계약서 및 부속약정인 GGG 운임산정기준에 의거하여 수행하고 있다.

〓〓◇◆과 공사 간 국적 1,4,6,9,11,14호선 「GGG 전용선 〓〇계약」은 1999~2001년 기간에 체결되었다. 2010년 이후 해운업계 전반의 극심한 불황이 장기화됨에 따라 경영상의 어려움을 겪은 〓〓◇◆은 재무구조 개선을 위한 자구 노력의 일환으로 2014년 영업양수도계약(양수인 〓〓GGG 해운)을 추진하였으며, 당시 〓〓해운이 공사에 먼저 영업양수도(양수인 H 라인해운) 동의를 신청하여 공사가 검토 중인 상황이었다.

1. 동의서 작성 과정

공사는 '14.1월 □ㅎ해운과의 영업양수도 요청을 원활하게 처리하기 위해 국내 GGG△○계약에 가장 정통한 법무법인 ◇◇으로부터 △○선사의 영업양수도에 대응해 공사에 필요한 조치 등에 대하여 법률자문을 구하였다.

위 과정에서 GGG△○부는 □ㅎ해운의 영업양수도 이후 △○운임 정산 과정이 있다는 사실을 인지하고, 법률자문 내용에 동의서 해석상 운임 '정산금에 대한 합의'와 관련한 동의서상의 해석에 대한 내용도 포함하여 법무법인 ◇◇을 통해 법률자문을 구하였다.

그 내용에는 동의서 문구상 양수도일 이후 발생하는 △○운임 정산분에 대한 채권·채무관계도 포함되어 있다.

(법무법인 ◇◇ 「□ㅎ해운의 전용선 사업 양도 관련 질의」법률자문 결과, '14.1.8. p.10)

(3) 정산금에 대한 합의: △○ 운임은 정산을 전제로 하고 있습니다. 따라서 ...계획대로 4월2일을 기준일로하여 양수도가 이루어진다면, 그 전에 발생한 정산채권채무 관계는 어떻게 되는지 여부에 대하여 명확히 할 필요가 있습니다. 특별한 합의가 없으면, 정산 채권 채무 모두 양수인에게 이전되는 것으로 해석될 것입니다. 만일 정산금이 큰 금액이라면 향후 분쟁을 방지하기 위하여 미리 확인할 필요가 있습니다.

위 결과에 따르면 거래기준일 전 발생한 정산 채권·채무는 모두 양수인에게 있지만 정산금이 클 경우 분쟁방지를 위해서는 별도의 조치가 필요함을 알 수 있다.

그러나 GGG△○부는 위 법률자문결과 수령 후 동의서 문구에 이에 대한 내용을 추가하거나 보완하지 않았다.

2. 정산 채권·채무 주체 혼선

공사는 □ㅎ해운에 영업양수도 승인을 위한 동의서를 '14.04.29. 먼저 발급

하였고, ㅎㅎ◇◆의 「GGG전용선 사업 관련 계약 양도 등에 관한 동의 요청」('14.5.30)에 대해 「ㅎㅎ◇◆의 GGG 사업부문 매각건은 기존의 ㄹㅎ해운 전용선매각건과 유사하여 ㄹㅎ해운에게 기 발급한 공사의 동의서 및 확약서 수준으로 동의」하는 것으로 '14.06.19.(ㄱㅇ운영팀-451, 'ㅎㅎ◇◆ GGGㄱㅇ사업 매각관련 보고', 사장결재) 확정 하였다.

따라서 위 법률자문결과와 내부결재 보고서에 근거한다면 '14 회계연도 ㄱㅇ운임정산분 채권·채무자는 양수인인 ㅎㅎGGG해운이라고 판단된다.

그러나 2015년 GGGㄱㅇ부 ㄱㅇ운임 담당자는 '14 회계연도 ㄱㅇ운임 정산과정에서 ㅎㅎ◇◆이 '14년 상반기 입거수리비를 수령하고 실제로 집행하지 않은 사실을 발견하고, ㅎㅎGGG해운과 ㄱㅇ운임 정산 협의시 '14 상반기 정산 ㄱㅇ운임 약 130억원을 ㅎㅎ◇◆으로부터 회수하는 것으로 결정하여 통보하였다.

이에 ㅎㅎ◇◆이 동의서를 근거로 ㅎㅎGGG해운과 정산할 것을 공사에 요구하였으나, GGGㄱㅇ부는 동의서상 ㅎㅎ◇◆이 정산함이 옳다고 판단하였고, 이에 따라 '14년 정산금 지급 대상 및 환수 주체에 대한 분쟁이 발생되었다.

만약 GGGㄱㅇ부가 '14년 동의서 작성시 법률자문결과(법무법인 ◇◇, '14.1.8)에 따라 정산분에 대한 분쟁방지를 위한 확인을 하였다면 위와 같은 사안은 발생되지 않았을 것이다.

조치할 사항

ㅎㅎ◇◆과 ㅎㅎGGG해운간 영업양수도 동의서 제공시 분쟁 방지 등을 위하여 정산 채권채무에 대하여 미리 확인을 하지 않은 담당부서(GGGㄱㅇ부)에 주의 조치하시기 바랍니다.(부서 주의)